

PHOTIFY

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KVKK & GDPR Uyumlu Kapsamlı Aydınlatma Metni

Versiyon 2.2

Yürürlük Tarihi: [Doldurulacak]

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
EU 2016/679 Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)
California Tüketici Gizliliği Kanunu (CCPA) — Bilgilendirme

1. GİRİŞ VE AMAÇ

Photify, etkinlik fotoğraflarının yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojisi ile katılımcılara otomatik olarak iletilmesini sağlayan bir mobil uygulamadır ("Uygulama" veya "Hizmet"). Bu kapsamda Photify, kullanıcılarının yüz görüntüsü gibi özel nitelikli kişisel verileri dahil olmak üzere çeşitli kişisel verileri işlemektedir.

Bu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ("Politika"), Photify'ın kişisel verileri hangi amaçlarla, hangi hukuki dayanaklarla, nasıl topladığını, sakladığını, kimlerle paylaştığını ve veri sahiplerinin haklarını nasıl kullanabileceğini açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu Politika; Türkiye'de yürürlükte bulunan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve ilgili ikincil mevzuat, Avrupa Birliği'nde yürürlükte bulunan 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğü ("GDPR") ile California eyaletinde yürürlükte bulunan California Tüketici Gizliliği Kanunu ("CCPA") düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Photify Uygulamasını kullanmaya başlamanız ve hesap oluşturmanız, bu Politikayı okuduğunuzu ve içeriğini anladığınızı gösterir. Biyometrik veriler gibi özel nitelikli kişisel veriler ise yalnızca açık rızanız alındıktan sonra işlenir.

2. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

KVKK Madde 3/1(ı) ve GDPR Article 4(7) uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz tüzel kişi aşağıda belirtilmiştir:

2.1 Veri Sorumlusu

Şirket Unvanı: [Şirket Unvanı — Kuruluş sonrası doldurulacak]

MERSİS / Ticaret Sicil No: [Kuruluş sonrası doldurulacak]

Vergi Dairesi / No: [Kuruluş sonrası doldurulacak]

Kayıtlı Adres: [Kuruluş sonrası doldurulacak]

VERBİS Kayıt No: [Kayıt sonrası eklenecek — biyometrik veri işlendiği için kayıt zorunluluğu değerlendirilmelidir]

E-posta: info@photify.studio

Web: photify.studio

2.2 Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi (KVKK)

KVKK kapsamında başvurularınızı iletebileceğiniz irtibat kişisi:

Ad-Soyad: [İrtibat kişisi adı doldurulacak]

E-posta: kvkk@photify.studio

Yazılı Başvuru Adresi: [Adres doldurulacak]

2.3 Veri Koruma Görevlisi (Data Protection Officer / DPO)

GDPR Article 37-39 ve KVKK Kurulu rehberleri çerçevesinde özel nitelikli kişisel veriler işlenmesi nedeniyle Photify bünyesinde Veri Koruma Görevlisi atanmıştır:

E-posta: dpo@photify.studio

2.4 Avrupa Birliği Temsilcisi (GDPR Article 27)

Photify, Avrupa Birliği'nde yerleşik kullanıcılara yönelik hizmet sunduğu ölçüde GDPR Article 27 kapsamında AB sınırları içinde bir temsilci atamıştır. AB'de yerleşik veri sahipleri, GDPR kapsamındaki haklarını kullanmak için aşağıdaki temsilci ile doğrudan iletişime geçebilir:

Temsilci: [Temsilci kuruluş adı — atama sonrası doldurulacak]

Adres: [AB üyesi ülke adresi]

E-posta: eu-rep@photify.studio

3. TANIMLAR

Bu Politikada kullanılan terimler aşağıdaki anlamlara sahiptir:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi (KVKK m.3, GDPR Art. 4/1).

Özel Nitelikli Kişisel Veri: KVKK m.6 ve GDPR Art. 9 kapsamında biyometrik veriler dahil olmak üzere ırk, etnik köken, sağlık, cinsel hayat, din, siyasi görüş, sendika üyeliği gibi hassas veriler.

Biyometrik Veri: Bir gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin teknik işleme tabi tutulan ve o kişiyi tek olarak tanımlayan veriler. Photify özelinde: yüz görüntüsü ve yüz vektörleri (face embeddings).

Veri Sahibi (İlgili Kişi / Data Subject): Kişisel verileri işlenen gerçek kişi.

Veri Sorumlusu (Data Controller): Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen taraf — Photify.

Veri İşleyen (Data Processor): Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen üçüncü taraf (örn. AWS, İyzico).

İşleme: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi her türlü işlem.

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Yüz Vektörü (Face Embedding): Yüz görüntüsünden matematiksel algoritma ile çıkarılan, kimliği geri çıkarmak için yeniden ham fotoğrafa dönüştürülemeyen sayısal vektör temsili.

Etkinlik: Düğün, nişan, mezuniyet, doğum günü, kurumsal etkinlik gibi Photify üzerinden yönetilen organizasyon.

Etkinlik Sahibi / Organizatör: Etkinliği oluşturan ve fotoğraf yükleyen yetkili kullanıcı.

Katılımcı: Etkinliğe katılan ve selfie ile yüz tanıma süreci üzerinden fotoğraflarına erişen kullanıcı.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Photify, hizmet sunumu kapsamında aşağıdaki kategorilerde kişisel verileri işler. Hangi verilerin sizden talep edildiği, kullandığınız özelliğe ve rol türüne (katılımcı / organizatör) göre değişir.

4.1 Kimlik ve İletişim Verileri

- Ad ve soyad

- Kullanıcı adı (varsa)
- E-posta adresi
- Cep telefonu numarası
- Doğrulama kodu (OTP) iletişim kayıtları
- Hesap oluşturma tarihi

4.2 Biyometrik Veriler — Özel Nitelikli Kişisel Veri

Photify'nın temel hizmet özelliği olan yüz tanıma ve fotoğraf eşleştirme süreci kapsamında işlenir:

- Hesap oluşturma sırasında alınan selfie fotoğrafı (yüz referans görüntüsü)
- Selfie'den çıkarılan yüz vektörü (face embedding) — sayısal temsilden oluşur, ham fotoğrafa geri çevrilemez
- Yüz geometrisine ilişkin matematiksel parametreler
- Yüz tanıma algoritması tarafından üretilen eşleştirme skoru ve eşleştirme kayıtları

Bu veriler yalnızca etkinlik fotoğraflarını ilgili kullanıcıya iletmek amacıyla işlenir. Kimlik doğrulama, gözetim, profillemeye, davranışsal analiz veya pazarlama amacıyla kullanılmaz; üçüncü taraflara satılmaz veya devredilmez.

4.3 Etkinlik ve Fotoğraf Verileri

- Katılım sağlanan etkinliklerin kodu, QR kod bilgisi, tarihi ve adı
- Yüklenen veya kullanıcıya atanan fotoğraf ve video dosyaları
- Fotoğraf meta verileri (yükleme tarihi, dosya boyutu, çözünürlük, EXIF verisinden temizlenmiş bilgi)
- Etkinlik istatistik verileri (yüklenen fotoğraf sayısı, eşleşme sayısı)

4.4 Kullanım, Cihaz ve Teknik Veriler

- IP adresi (anonimleştirilebilir)
- Cihaz modeli, üretici, işletim sistemi ve sürümü
- Uygulama sürümü ve dil tercihi
- Oturum açma tarihi/saati ve süresi
- Uygulama içi davranış (hangi ekranlar açıldı, hangi etkinliklere bakıldı)
- Crash logları, hata raporları ve performans verileri
- Push bildirim token'ı (Firebase / APNs)

4.5 Lokasyon Verileri (İzin Bazlı)

- Yaklaşık veya hassas konum (yalnızca etkinlik QR taraması sırasında ve cihaz izniniz açıkken)
- Konum izni reddedildiğinde Uygulama temel işlevini sürdürür; yalnızca konum bazlı önerilerden faydalanılamaz

4.6 Ödeme ve Fatura Verileri

- Fatura adı, soyadı, fatura adresi

- Ödeme tutarı, tarih, sipariş numarası, ödeme durumu
- Fatura numarası ve vergi kimlik numarası (kurumsal müşterilerde)

Photify, kart numaranızı, CVV bilgisini veya banka hesap bilgilerinizi saklamaz. Tüm ödemeler PCI-DSS uyumlu ödeme sağlayıcısı (örn. İyzico) üzerinden, doğrudan ödeme sağlayıcısının altyapısında işlenir.

4.7 Pazarlama ve İletişim Tercihleri

- E-posta bülteni abonelik durumu
- Push bildirim tercihleri
- Pazarlama segmentasyon verileri (yalnızca açık rıza ile)
- Açılan/tıklanan e-posta verisi (kampanya etkinliği ölçümü için)

4.8 Talep ve Şikayet Verileri

- Destek talebi içeriği
- Geri bildirim, anket cevapları
- Şikayet ve uyuşmazlık kayıtları

5. KİŞİSEL VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAKLARI

Photify, kişisel verileri yalnızca aşağıdaki hukuki dayanaklardan en az birinin varlığı halinde işler:

5.1 KVKK Madde 5/2 — Genel Kişisel Veriler

a) Sözleşmenin Kurulması veya İfası: Hesap oluşturma, fotoğraf yükleme, ödeme alma gibi işlemler — Üyelik Sözleşmesi'nin ifası için zorunlu.

b) Hukuki Yükümlülük: Vergi, fatura, suç gelirlerinin aklanması mevzuatı, mahkeme/savcılık talepleri.

c) Bir Hakkın Tesisi, Kullanılması veya Korunması: Uyuşmazlık çözümü, yasal taleplere cevap.

d) Meşru Menfaat: Hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, sahtecilik önleme, hesap güvenliği, sistem analitiği — temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla.

5.2 KVKK Madde 6/2 — Özel Nitelikli Kişisel Veriler (Biyometrik)

Yüz vektörleri ve selfie fotoğrafları yalnızca AÇIK RIZANIZ alındıktan sonra işlenir. Photify, biyometrik veri işlemek için KVKK m.6/3'teki istisnalardan herhangi birine dayanmaz; her durumda açık rızanızı alır.

Açık rızanız:

- Hesap oluşturma akışında ayrı, granular bir onay ekranıyla alınır
- Bilgilendirilmiş, özgür iradeyle ve geri alınabilir niteliktedir
- Hesabınızdan istediğiniz zaman geri çekilebilir; geri çekme talebinizden itibaren biyometrik verileriniz en geç 7 gün içinde silinir
- Açık rızanın geri çekilmesi, rıza geri alınmadan önce gerçekleştirilen işlemleri geçersiz kılmaz

5.3 GDPR Article 6 — Genel Veriler (AB'de yerleşik kullanıcılar için)

Article 6(1)(a) Consent: Açık rızaya dayalı işlemler (pazarlama, biyometrik veri).

Article 6(1)(b) Contract: Üyelik sözleşmesi ifası.

Article 6(1)(c) Legal Obligation: Yasal yükümlülükler.

Article 6(1)(f) Legitimate Interest: Sahtecilik önleme, hizmet güvenliği, ürün iyileştirme.

5.4 GDPR Article 9 — Özel Kategori Veriler

Article 9(2)(a) Explicit Consent: Biyometrik veri işleme için tek dayanak — açık ve özel rıza.

6. KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇLARI

Toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla, ilgili hukuki dayanak çerçevesinde işlenir:

6.1 Hizmetin Sunulması

- Hesap oluşturma, kimlik doğrulama (OTP), oturum yönetimi
- Etkinlik oluşturma, davet linki / QR kod üretimi
- Fotoğraf ve video yükleme, depolama ve dağıtım
- Yüz vektörü ile fotoğraf eşleştirme (yalnızca açık rıza ile)
- Eşleşen fotoğrafların kullanıcıya sunulması

6.2 Ödeme ve Faturalandırma

- Sipariş işleme ve ödeme alma
- Fatura düzenleme ve yasal saklama
- İade taleplerinin yönetimi

6.3 Hesap ve Hizmet Güvenliği

- Yetkisiz erişimin tespiti ve önlenmesi
- Hesap ele geçirme girişimlerine karşı koruma
- Sahte hesap ve botların tespiti
- Erişim logları ve denetim izleri

6.4 Hizmet İyileştirme ve Analitik

- Uygulama performansı, hata izleme, çökme analizi
- Kullanım eğilimlerinin anonim/agrege analizi
- Yüz tanıma algoritmasının doğruluk oranının ölçülmesi (anonimleştirilmiş örneklerle)

6.5 Pazarlama ve İletişim

- E-bülten gönderimi (yalnızca açık rıza ile)
- Yeni özellik duyuruları
- Kampanya ve indirim bildirimleri

- Memnuniyet anketleri

Pazarlama amaçlı tüm e-posta ve SMS iletişimleri 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ("ETK") ve İletişim Yönetim Sistemi ("İYS") kuralları çerçevesinde gerçekleştirilir. İYS üzerinden istediğiniz zaman onayınızı geri çekebilirsiniz.

6.6 Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

- Vergi ve muhasebe mevzuatı (213 sayılı Vergi Usul Kanunu)
- Yetkili adli/idari makamların talepleri
- KVKK, GDPR ve ilgili mevzuat kapsamındaki ödevler

6.7 Uyuşmazlık Çözümü

- Hukuki taleplerin oluşturulması, kullanılması veya savunulması
- Sözleşmesel ihlallerin tespiti ve takibi

7. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz aşağıdaki kanallar aracılığıyla toplanır:

- Doğrudan sizden: Uygulama içindeki form girişleri, hesap oluşturma, selfie alımı, fotoğraf yükleme, destek talepleri
- Otomatik olarak: IP, cihaz bilgileri, çerezler ve benzer izleme teknolojileri, oturum verileri
- Üçüncü taraflardan: Etkinlik organizatörünün size atadığı katılım kaydı; sosyal giriş kullanırsanız (Apple, Google) bu sağlayıcılardan onayınız çerçevesinde sınırlı kimlik bilgileri
- İçerik içinde: Etkinlik fotoğraflarında diğer katılımcı veya kareye giren üçüncü kişilerin yüz görüntüleri (bu konuda detaylı bilgi için Bölüm 11)

8. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI ÜÇÜNCÜ TARAFLAR

Photify, kişisel verilerinizi yalnızca hizmet sunumu için zorunlu olduğu ölçüde ve aşağıdaki kategorilerdeki veri işleyenlerle paylaşır. Tüm üçüncü taraflarla yazılı veri işleme sözleşmesi (Data Processing Agreement / DPA) imzalanmıştır.

8.1 Bulut Altyapı ve Depolama

Sağlayıcı: Amazon Web Services, Inc. (AWS)

Hizmet: AWS S3 (fotoğraf ve dosya depolama), AWS EC2 / RDS (uygulama ve veritabanı sunucuları)

Sertifikasyon: ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, SOC 2 Tip II, PCI-DSS

Bölge: AB ve/veya Türkiye bölgesi tercihi yapılmıştır

8.2 Yüz Tanıma ve Görüntü İşleme

Sağlayıcı: AWS Rekognition veya eşdeğer yüz tanıma servisi

Hizmet: Yüz vektörü çıkarımı ve eşleştirme

İşleme Yeri: AB veya Türkiye bölgesi

Photify, yüz tanıma sağlayıcısı ile DPA çerçevesinde çalışır; sağlayıcı yüz vektörlerini başka müşteri için kullanamaz, model eğitiminde kullanamaz ve süreç sonunda silmek zorundadır.

8.3 Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları

Sağlayıcı: İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İyzico)

Sertifikasyon: PCI-DSS Level 1, BDDK lisanslı

İşlenen Veri: Kart bilgileri doğrudan İyzico'ya iletilir; Photify kart verisini görmez ve saklamaz

8.4 SMS / OTP Doğrulama

Sağlayıcı: Netgsm İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. ve/veya Twilio Inc.

Hizmet: OTP kodu iletimi, işlem bildirimi

8.5 Push Bildirim

Sağlayıcı: Firebase Cloud Messaging (Google LLC) ve/veya Apple Push Notification Service

Hizmet: Mobil bildirim teslimatı

8.6 Analitik ve Performans

Sağlayıcılar: Firebase Analytics, Sentry / Crashlytics (uygulama hata izleme)

Hizmet: Anonimleştirilmiş kullanım analizi, çökme raporları

8.7 İletişim ve E-posta

Sağlayıcılar: SendGrid, Postmark veya Mailgun (transactional e-posta)

Hizmet: Şifre sıfırlama, fatura, bildirim e-postaları

8.8 Müşteri Destek

Sağlayıcı: Intercom, Zendesk veya eşdeğer destek platformu

İşlenen Veri: Talep içeriği, e-posta, ekran görüntüleri (sizin paylaştığınız ölçüde)

8.9 Yasal Mercilerle Paylaşım

Mahkeme kararı, savcılık talebi veya KVKK Kurulu kararı gibi yasal yükümlülük halinde verileriniz yetkili makamlarla paylaşılabilir. Bu paylaşımlar mevzuat sınırları içinde ve gerekli olduğu ölçüde yapılır; mümkün olduğunda size bildirilir.

8.10 Şirket Birleşme / Devir Halinde

Photify'nin bir başka şirketle birleşmesi, kısmi/tam devir veya iflas durumunda kullanıcı verileri yeni veri sorumlusuna aktarılabilir. Bu durumda yeni veri sorumlusu en az bu Politika seviyesinde koruma sağlamakla yükümlüdür ve değişiklik size önceden bildirilir.

8.11 Reklam ve Veri Satışı Yasağı

Photify, kişisel verilerinizi — özellikle biyometrik verilerinizi — reklam amacıyla üçüncü taraflarla paylaşmaz, satmaz veya pazarlamaz. Bu, CCPA kapsamında "sale of personal information" tanımına giren bir işlemi de kapsar.

9. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARIMI

Photify'ın yararlandığı bulut altyapısı, yapay zeka ve iletişim hizmetlerinin bir kısmı Türkiye dışında konumlanmış sunucularda işlenebilir. Bu aktarımlar aşağıdaki güvenceler altında gerçekleştirilir.

9.1 KVKK Madde 9 Çerçevesinde Aktarım

- Aktarım, KVKK Kurulu tarafından yeterli korumanın bulunduğu ilan edilen ülkelere yapılır
- Yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere aktarım söz konusu olduğunda, Türkiye'deki ve aktarılabilecek ülkedeki veri sorumluları yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt eder ve KVKK Kurulu izni alınır
- Açık rıza gerektiren özel nitelikli verilerin (biyometrik) aktarımında ayrıca açık rızanız alınır

9.2 GDPR Articles 44-49 Çerçevesinde Aktarım

- Yeterlilik kararı bulunan ülkelere (Article 45) aktarım
- Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış Standart Sözleşme Maddeleri (Standard Contractual Clauses / SCC, Article 46) kullanımı
- Bağlayıcı Şirket Kuralları (Binding Corporate Rules, Article 47) ile çalışma
- Açık rızanız (Article 49) bulunması halinde aktarım
- AB-ABD Veri Gizlilik Çerçevesi (Data Privacy Framework) sertifikalı sağlayıcılarla çalışma

9.3 Aktarım Güvenliği

- Tüm uluslararası aktarımlar TLS 1.3 üzerinden şifrelenir
- Biyometrik veriler aktarım sırasında AES-256 ile şifrelidir
- Aktarım alıcısı ile DPA imzalanmadan veri aktarımı yapılmaz
- Veri ikametgah (data residency) tercihiniz desteklendiği bölgelerde sunulur

10. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Kişisel verileriniz, işleme amacının ortadan kalkması veya kanunen öngörülen süreler dolması halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

10.1 Biyometrik Veriler (Yüz Görüntüsü ve Vektörler)

- Aktif hesap: Hesap aktif olduğu sürece
- Pasif hesap: Son etkinlik / oturum tarihinden itibaren en fazla 30 gün
- Hesap silme talebi: Talepten itibaren en geç 7 gün içinde tamamen silinir
- Açık rıza geri çekme: Geri çekmeden itibaren en geç 7 gün içinde silinir

10.2 Etkinlik Fotoğraf ve Video Dosyaları

- Yüklemeden itibaren 12 ay (1 yıl)
- 12 ay sonunda otomatik silinir veya anonimleştirilir
- Etkinlik organizatörü daha önce silebilir
- Yasal yükümlülük halinde uzatılabilir

10.3 Hesap ve Kimlik Bilgileri

- Hesap aktif: Saklanır
- Hesap silme: Talepten itibaren 30 gün içinde anonim hale getirilir veya silinir; yedeklerden 90 gün içinde silinir
- Vergi/fatura mevzuatı gerektiren bilgiler: 10 yıl (Vergi Usul Kanunu)

10.4 Teknik Loglar ve Güvenlik Kayıtları

- Erişim ve güvenlik logları: 6 ay
- Hata ve performans logları: 90 gün
- Cezai/hukuki uyuşmazlık halinde uzatılabilir

10.5 Pazarlama Tercihleri

- Açık rıza geri çekilene veya hesap silinene kadar
- İYS üzerinden ret kaydı süresiz tutulabilir (yeniden ileti gönderilmemesi için)

10.6 Şikayet ve Destek Kayıtları

- Talep kapanışından itibaren 3 yıl
- Yasal süre uzun ise yasal süreye göre

11. ETKİNLİKLERDE TESADÜFEN GÖRÜNTÜYE GİREN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER

Photify, yüz tanıma teknolojisi ile çalıştığından, etkinlik fotoğraflarında etkinliğe katılan diğer kullanıcılar veya kareye giren üçüncü kişilerin yüzleri yer alabilir. Bu konuda kullanıcılarımızın bilmesi gereken hususlar:

- Etkinlik organizatörü, etkinliğe katılan kişilerin görüntülenmesi konusunda gerekli bilgilendirme ve onay süreçlerini yürütmekle yükümlüdür
- Photify, kareye tesadüfen giren üçüncü kişilerin yüz vektörlerini eşleştirme veritabanında tutmaz; yalnızca platforma kayıtlı kullanıcılar için eşleştirme yapılır
- Bir fotoğrafta yüzünüz olduğunu fark ettiğiniz halde Photify'a kayıtlı değilseniz, kvkk@photify.studio adresinden bize başvurarak fotoğrafın yayından kaldırılmasını veya yüzünüzün bulanıklaştırılmasını talep edebilirsiniz
- Bu tür talepler en geç 30 gün içinde sonuçlandırılır

Photify, görüntülenene üçüncü kişilerden onay alma yükümlülüğünün etkinlik organizatörüne ait olduğunu açıkça belirtir; ancak başvuru halinde her durumda gerekli silme/anonimleştirme işlemini gerçekleştirir.

12. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

12.1 KVKK Madde 11 Kapsamındaki Haklar

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
- İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme
- KVKK Madde 7 çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme
- Düzeltme/silme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- Mühürsüz otomatik sistemlerle analiz edilmesi sonucu aleyhinize bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme
- Kanuna aykırı işleme nedeniyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme

12.2 GDPR Articles 15-22 Kapsamındaki Ek Haklar

Article 15 — Erişim Hakkı: Verilerinizin bir kopyasını yapılandırılmış formatta talep etme.

Article 16 — Düzeltme Hakkı: Yanlış/eksik verilerin düzeltilmesi.

Article 17 — Silinme Hakkı ("Unutulma Hakkı"): Belirli koşullarda verilerin silinmesi.

Article 18 — İşlemenin Kısıtlanması Hakkı: Veriler tutulmaya devam etse bile işlemenin durdurulması.

Article 20 — Veri Taşınabilirliği Hakkı: Verilerinizi yapılandırılmış, makine okunabilir formatta (örn. JSON, CSV) alma ve başka bir veri sorumlusuna aktarma.

Article 21 — İtiraz Hakkı: Meşru menfaate dayalı işlemeye veya doğrudan pazarlamaya itiraz etme.

Article 22 — Otomatik Bireysel Karara Tabi Olmama Hakkı: Yalnızca otomatik işleme dayalı, hukuki sonuç doğuran kararlara tabi olmama.

12.3 CCPA Hakları (California Sakinleri İçin)

- Bilgi talep etme hakkı (Right to Know)
- Silme hakkı (Right to Delete)
- Kişisel veri satışına itiraz hakkı (Right to Opt-Out of Sale) — Photify zaten veri satışı yapmaz
- Eşit hizmet hakkı (Right to Non-Discrimination)

12.4 Hakların Kullanılması

Yukarıdaki haklarınızı kullanmak için aşağıdaki kanallardan başvurabilirsiniz:

- E-posta: kvkk@photify.studio (KVKK için), dpo@photify.studio (DPO için), eu-rep@photify.studio (AB temsilcisi için)
- Uygulama içi "Hesap > Gizlilik > Talep Oluştur" menüsü
- Yazılı başvuru: [Şirket adresi]

Talepler, KVKK Madde 13 uyarınca en geç 30 gün, GDPR Article 12 uyarınca 1 ay (gerektiğinde 2 ay daha uzatılabilir) içinde sonuçlandırılır.

Başvurular kural olarak ücretsizdir. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde KVKK Kurulu tarafından belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilebilir.

12.5 Şikayet Hakkı

Başvurunuzun tarafımızca tatmin edici şekilde karşılanmadığını düşünüyorsanız, aşağıdaki denetim otoritelerine şikayette bulunma hakkınız mevcuttur:

- Türkiye: Kişisel Verileri Koruma Kurumu — www.kvkk.gov.tr — Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. No:1 06520 Balgat / Ankara
- AB: Yerleşik olduğunuz üye devletin veri koruma otoritesi (örn. Almanya: BfDI, Fransa: CNIL, İrlanda: DPC, İspanya: AEPD)
- İngiltere: Information Commissioner's Office (ICO) — ico.org.uk
- California: California Attorney General — oag.ca.gov/privacy

13. ÇOCUKLARIN GİZLİLİĞİ

Photify, 18 yaşından küçük kişilerin Uygulamayı kullanması için tasarlanmamıştır ve 18 yaş altı kullanıcılardan bilerek kişisel veri toplamaz.

- Hesap oluşturma sırasında 18 yaş üstü olduğunuzu beyan etmeniz istenir
- Ebeveyn veya vasi olarak çocuğunuzun bize veri sağladığını fark ederseniz, kvkk@photify.studio adresine bildirebilirsiniz; bu veriler en geç 7 gün içinde silinir
- Etkinlik fotoğraflarında 18 yaş altı kişilerin görüntüsünün yer alması durumunda, ebeveyn/vasi onayını almak etkinlik organizatörünün sorumluluğundadır
- 18 yaş altı kişilere yönelik tespit edilen biyometrik veri işleme talepleri reddedilir; mevcut veriler silinir

14. OTOMATİK KARAR VERME VE PROFİLLEME

Photify'ın yüz tanıma sistemi, etkinlik fotoğraflarını sizinle eşleştirmek için otomatik bir matematiksel hesaplama yapar. Bu işlem:

- Hukuki sonuç doğuran veya sizi önemli ölçüde etkileyen bir karar değildir (GDPR Article 22 anlamında)
- Yalnızca açık rızanıza dayanarak yapılır
- Manuel inceleme imkanı vardır: Yanlış eşleşme tespit ederseniz "Bu fotoğraf bana ait değil" bildirimini kullanabilir, hatalı eşleşmenin manuel incelenmesini talep edebilirsiniz
- Profillemeye için kullanılmaz: Davranışsal analiz, kredi puanı, sigorta, işe alım kararları gibi alanlarda kullanılmaz

15. ÇEREZLER VE İZLEME TEKNOLOJİLERİ

Photify Uygulaması ve web sitesi, hizmet sunumu ve iyileştirilmesi için çerezler ve benzer teknolojiler kullanır.

15.1 Zorunlu Çerezler (Strictly Necessary)

- Oturum yönetimi, kimlik doğrulama, güvenlik
- Açık rıza gerektirmez; devre dışı bırakılması halinde Uygulama çalışmaz

15.2 Performans ve Analitik Çerezleri

- Kullanıcı davranış analizi (anonimleştirilmiş)
- Açık rıza ile aktive edilir
- Firebase Analytics, Sentry gibi servisler

15.3 Pazarlama ve Hedefleme Çerezleri

- Kampanya ölçümü, retargeting
- Açık rıza ile aktive edilir
- Onayı her zaman geri çekebilirsiniz

15.4 Çerez Tercih Yönetimi

Cihaz ayarlarınızdan veya Uygulama içi "Ayarlar > Gizlilik > Çerez Tercihleri" menüsünden çerez tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için ayrı Çerez Politikası belgemizi inceleyebilirsiniz.

16. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN TEDBİRLER

16.1 Teknik Tedbirler

- Veriler durağan halde AES-256, transit halde TLS 1.3 ile şifrelenir
- Biyometrik veriler ayrı bir şifrelenmiş bölmede tutulur
- Yüz görüntüleri ham haliyle saklanmaz; eşleştirme sonrası yalnızca matematiksel vektörler tutulur
- Erişim Kontrol Listeleri (ACL) ve rol bazlı yetkilendirme (RBAC)
- Multi-factor authentication (MFA) tüm yönetici hesaplarında zorunludur
- Düzenli güvenlik açığı taraması (vulnerability scan) ve sızma testleri (penetration test)
- Otomatik backup ve felaket kurtarma planı
- Bağımsız güvenlik denetimleri (yıllık)
- Web Application Firewall (WAF) ve DDoS koruması

16.2 İdari Tedbirler

- Tüm personel ile gizlilik sözleşmesi imzalanır
- Personel için yıllık veri güvenliği eğitimi
- Görev bazlı veri erişim ilkesi (need-to-know basis)
- İşten ayrılan personelin tüm erişim yetkileri 24 saat içinde iptal edilir
- Tüm tedarikçilerle DPA (Data Processing Agreement) imzalanır
- Yıllık risk değerlendirmesi ve veri koruma etki değerlendirmesi (DPIA)

17. VERİ İHLALİ BİLDİRİMİ

Kişisel verilerinizin yetkisiz olarak ele geçirilmesi, kaybolması veya değiştirilmesi gibi bir veri ihlali tespit edildiğinde:

- KVKK Kurulu'na 72 saat içinde bildirim yapılır (KVKK Veri İhlali Bildirim Tebliği)
- AB Veri Koruma Otoriteleri'ne GDPR Article 33 kapsamında 72 saat içinde bildirim yapılır
- Sizin temel hak ve özgürlükleriniz bakımından yüksek risk doğuran ihlaller halinde, GDPR Article 34 kapsamında size de gecikmeksizin bildirim yapılır
- İhlalin niteliği, etkilenen veri kategorileri, olası sonuçları ve alınan/alınacak önlemler bildirim içeriğinde yer alır
- Veri ihlali kayıtları KVKK Kurulu denetimine sunulmak üzere tutulur

18. AÇIK RIZA YÖNETİMİ

Açık rıza gerektiren işlemlerde rızanız:

- Belirli bir konuya yönelik, bilgilendirilmiş ve özgür iradeyle alınır
- Granular ekranlarla ayrı ayrı sunulur (örn. biyometrik veri için ayrı, pazarlama için ayrı)
- Rızanın geri alınması, rızanın verilmesi kadar kolay olacak şekilde tasarlanır
- Geri alma için: Uygulama içi "Ayarlar > Gizlilik > Onaylarım" menüsü
- Geri alma, geri alma tarihinden önce gerçekleştirilen işlemleri etkilemez
- Açık rızanın varlığına ilişkin kayıtlar, ispat yükümlülüğümüz çerçevesinde saklanır

19. MOBİL UYGULAMA İZİNLERİ VE CİHAZ TABANLI VERİ ERIŞİMİ

Photify mobil uygulaması, hizmet sunumu için cihaz düzeyinde bazı izinler talep eder. Tüm izinler cihaz ayarlarından her zaman geri çekilebilir; izin reddi, ilgili özelliğin sınırlandırılması dışında temel hesap kullanımını engellemez.

19.1 Kamera İzni

- **Amaç:** Selfie/yüz referans görüntüsü alma, etkinlik fotoğrafı çekme, QR kod tarama.
- **Hukuki dayanak:** Sözleşmenin ifası; biyometrik veri işleme söz konusu olduğunda ayrıca açık rıza.
- **Veri sınırlaması:** Kamera erişimi yalnızca aktif kullanım anında, Üye'nin başlattığı işlem süresince açıktır; arka planda kamera erişimi yapılmaz.

19.2 Fotoğraf Galerisi / Foto Kitaplığı İzni

- **Amaç:** Mevcut bir selfie'nin seçilmesi, etkinlik organizatörü tarafından fotoğraf yükleme, eşleşen fotoğrafların kullanıcı cihazına kaydedilmesi.
- **Hukuki dayanak:** Sözleşmenin ifası.
- **Veri sınırlaması:** Photify, kullanıcının galerisini taramaz; yalnızca Üye'nin açıkça seçtiği medya dosyalarına erişir. iOS "Sınırlı Erişim" (Limited Photos) modu desteklenir.

19.3 Konum İzni

- **Amaç:** Opsiyonel etkinlik doğrulama (etkinlik mahalline yakınlık), QR/yakın etkinlik önerileri.
- **Hukuki dayanak:** Açık rıza (isteğe bağlı özellik); reddedilmesi temel hizmeti engellemez.
- **Veri sınırlaması:** Photify, kullanıcı konumunu sürekli takip etmez; konum yalnızca özellik etkinleştirildiği anda alınır ve gerek olmadığı durumda saklanmaz.

19.4 Bildirim İzni (Push Notification)

- **Amaç:** İşlemsel bildirimler (yeni eşleşen fotoğraf, etkinlik durum güncellemesi, güvenlik uyarısı) ve ayrı rıza ile pazarlama bildirimleri.
- **Hukuki dayanak:** İşlemsel bildirimler için sözleşmenin ifası; pazarlama amaçlı bildirimler için açık rıza (6563 sayılı ETK ve İYŞ çerçevesinde).
- **Veri sınırlaması:** Push bildirim token'ları yalnızca bildirim teslimatı için tutulur; bildirimleri devre dışı bıraktığınızda token saklanmaz.

19.5 App Tracking Transparency (ATT) / Reklam Tanımlayıcıları

iOS cihazlarda Apple App Tracking Transparency (ATT) çerçevesinde, Android cihazlarda Google Advertising ID (AAID) ayarları çerçevesinde, kullanıcının açık rızası alınmadan reklam tanımlayıcısı (IDFA / AAID) işlenmez.

- ATT izninin verilmemesi veya geri çekilmesi, Photify'ın temel yüz eşleştirme hizmetini etkilemez; yalnızca isteğe bağlı kampanya ölçümü ve üçüncü taraf SDK izleme özellikleri sınırlanır.
- Reklam tanımlayıcıları, üçüncü taraf SDK'ları ve izleme teknolojileri hakkında detaylı bilgi Photify Çerez Politikası'nda yer almaktadır.

20. RIZA TÜRLERİNİN AYRIŞTIRILMASI

Photify, KVKK Kurulu rehberleri ve GDPR Article 7 çerçevesinde açık rızanın "belirli bir konuya yönelik, bilgilendirilmiş ve özgür iradeyle" alınması gerekliliğini esas alır. Bu nedenle farklı amaçlara yönelik rızalar birbirinden tamamen ayrı, granular ekranlarda alınır ve her biri bağımsız olarak geri çekilebilir. Aşağıdaki tablo, Photify'ın işlediği farklı rıza türlerini ve hangi belgede düzenlendiklerini özetlemektedir.

Rıza Türü	Kapsam	Ana Belge
Biyometrik Veri	Selfie ve yüz vektörü işleme; yalnızca etkinlik fotoğraflarıyla eşleştirme amacıyla.	KVKK / Gizlilik Politikası
Pazarlama Rızası	E-bülten, kampanya bildirimi, yeni özellik duyurusu, segmente edilmiş tanıtım içeriği.	KVKK + Üyelik Sözleşmesi
Ticari Elektronik İleti	6563 sayılı ETK kapsamında ticari amaçlı SMS, e-posta veya push bildirim gönderimi; İYŞ (İleti Yönetim Sistemi) üzerinden yönetilir.	Üyelik Sözleşmesi + KVKK

Rıza Türü	Kapsam	Ana Belge
Çerez / Analitik / Tracking	Zorunlu olmayan çerezler, üçüncü taraf SDK izlemesi, IDFA / App Tracking Transparency, reklam ölçümü.	Çerez Politikası

Bir rıza türünün verilmemesi veya geri çekilmesi, diğer rıza türlerinin geçerliğini etkilemez. Örneğin: biyometrik veri rızasını veren bir Üye pazarlama izni vermek zorunda değildir; aynı şekilde pazarlama izni veren bir Üye biyometrik veri işlemeyi reddedebilir (bu durumda yüz eşleştirme hizmeti kullanılamaz). Tüm rıza tercihleri “Ayarlar > Gizlilik > Onaylarım” menüsünden görüntülenebilir ve yönetilebilir.

21. APP STORE GİZLİLİK ÖZETİ (APP PRIVACY SUMMARY)

Aşağıdaki tablo, Apple App Store ve Google Play “Data Safety / App Privacy” bölümlerinde beyan ettiğimiz veri türleri ile bu verilerin Photify tarafından hangi amaçla işlendiğini özetlemektedir. Beyanlarımız mağaza profillerimizde güncel tutulur; herhangi bir uyuşmazlık halinde gerçek hizmet uygulaması, bu Politika’nın detaylı bölümleri ile mağaza profillerinde belirtilen son hali esas alır.

Veri Kategorisi	Kullanım Amacı
Ad, soyad, e-posta, telefon	Hesap oluşturma, kimlik doğrulama, iletişim, destek
Selfie / yüz vektörü (biyometrik)	Etkinlik fotoğraflarını eşleştirme (yalnızca açık rıza ile)
Fotoğraf ve video	Etkinlik içeriğini sunma, depolama, ilgili katılımcılara teslim
Cihaz ve kullanım verisi	Güvenlik, performans, çökme/hata analizi, sahtecilik önleme
Konum verisi (isteğe bağlı)	Opsiyonel etkinlik doğrulama, QR işlemleri (açık rıza ile)
Ödeme bilgileri	Satın alma, faturalandırma (kart bilgileri Photify tarafından saklanmaz)
Bildirim token’ı	Push bildirim teslimatı (işlemsel ve açık rıza ile pazarlama)
Reklam tanımlayıcıları (IDFA / AAID)	Yalnızca açık izin (ATT) varsa reklam/kampanya ölçümü

Photify, tüm bu veri kategorileri bakımından “veri satışı yapmaz” ve “reklam ortakları ile kişisel veri paylaşmaz” beyanını korur. CCPA kapsamında California sakinleri için “Do Not Sell My Personal Information” hakkı gerçekten kullanılabilir; ancak Photify zaten veri satışı yapmamaktadır.

22. APP STORE GİZLİLİK VE İZİN BÜTÜNLÜĞÜ BEYANI

Aşağıdaki beyanlar, Apple App Store ve Google Play tarafından kullanıcıya sunulan gizlilik özetleri ile işbu Politika arasındaki bütünlüğü sağlamak amacıyla Veri Sorumlusu tarafından tek noktada konsolide edilmiştir.

22.1 iOS Uygulama İzin Kullanım Beyanı

Photify iOS uygulamasında kamera, fotoğraf galerisi, bildirim, konum ve takip izinleri yalnızca ilgili özelliğin çalışması için ve kullanıcıdan açık izin alındıktan sonra kullanılır. Kamera erişimi selfie çekimi ve yüz eşleştirme; fotoğraf galerisi erişimi fotoğraf yükleme ve kaydetme; bildirim izni eşleşen fotoğraf ve etkinlik bildirimleri; konum izni ise yalnızca opsiyonel etkinlik doğrulama veya konum bazlı özellikler için kullanılır. Kullanıcı bu izinleri cihaz ayarlarından dilediği zaman geri çekebilir. Temel hizmet, zorunlu olmayan pazarlama ve takip izinlerine bağlı değildir.

22.2 ATT / IDFA Ayrımı

Photify, Apple App Tracking Transparency (ATT) izni olmaksızın kullanıcıyı diğer şirketlere ait uygulama ve web sitelerinde takip etmez. IDFA (Identifier for Advertisers) erişimi yalnızca kullanıcı tarafından ATT izni verilmesi halinde ve reklam veya kampanya ölçümü amacıyla kullanılabilir. Biyometrik yüz eşleştirme hizmeti IDFA veya tracking iznine bağlı değildir; kullanıcı ATT iznini reddetse dahi temel yüz eşleştirme özelliği tam işlevsel kalır.

22.3 App Store Privacy Nutrition Label Uyum

App Store Connect'te beyan edilen veri toplama kategorileri ve kullanım amaçları, işbu Politika'da açıklanan veri kategorileri ile üçüncü taraf SDK uygulamalarına uygun şekilde güncel tutulur. Veri Sorumlusu, App Store Connect gizlilik beyanlarını, uygulamada kullanılan SDK'ları ve veri toplama gerçeklerini düzenli olarak gözden geçirir; her uygulama güncellemesinden önce beyan bilgilerinin doğruluğunu teyit eder. Bu Politika ile App Store beyanı arasında bir çelişki bulunması halinde, kullanıcıya daha fazla koruma sağlayan hüküm uygulanır ve uyumsuzluk en kısa sürede giderilir.

23. POLİTİKADA DEĞİŞİKLİKLER

Photify, bu Politikayı yasal düzenlemeler, ürün güncellemeleri veya iş gerekliliklerine göre güncelleyebilir.

- Önemli değişiklikler en az 30 gün önceden e-posta ve uygulama içi bildirim ile duyurulur
- Açık rıza gerektiren değişikliklerde yeniden açık rıza alınır
- Versiyon numarası ve revizyon tarihi her güncellemede güncellenir
- Önceki sürümlere DPO talebi üzerine erişim sağlanır

24. İLETİŞİM VE BAŞVURU

Bu Politika ve veri koruma uygulamalarımız hakkında her türlü soru, yorum veya şikayetiniz için bize ulaşabilirsiniz:

Genel İletişim: info@photify.studio

KVKK Başvuruları: kvkk@photify.studio

DPO İletişim: dpo@photify.studio

AB Temsilcisi: eu-rep@photify.studio

Posta Adresi: [Kuruluş sonrası doldurulacak]

Web: https://photify.studio

Photify — Kişisel verileriniz güvende.

KVKK | GDPR | CCPA Uyumlu

© 2025 Photify | Tüm hakları saklıdır